

<http://stc.ma.gov.br>

Busca

[f \(https://www.facebook.com/governodomaranhao\)](https://www.facebook.com/governodomaranhao)[t \(https://twitter.com/GovernoMA\)](https://twitter.com/GovernoMA)[@ \(https://instagram.com/governoma/\)](https://instagram.com/governoma/)

Nova Pesquisa

Retornar

Imprimir

DECRETO ESTADUAL Nº 8.513 DE 08 DE MARÇO DE 1982

Área de Interesse: Administração de Material e Patrimônio

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Dispõe sobre o Sistema de Patrimônio e dá outras providências.

DECRETO Nº 8.513 DE 08 DE MARÇO DE 1982

Dispõe sobre o Sistema de Patrimônio e dá outras providências.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 37, inciso IV, da Constituição do Estado, e

Considerando o que dispõe a Lei nº 4.011, de 26 de abril de 1979;

Considerando a necessidade de consolidar a legislação estadual que dispõe sobre a administração de bens patrimoniais móveis e imóveis;

Considerando, finalmente, a reorganização da Coordenação de Patrimônio, através da Lei nº 4.040, de 30 de abril de 1979,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Do sistema

Art. 1º - Ao Sistema de Patrimônio compete, basicamente, normatizar, controlar, supervisionar, executar as atividades pertinentes à administração dos bens patrimoniais móveis e imóveis de propriedade do Estado.

Art. 2º - O Sistema de Patrimônio é composto de um órgão central - Coordenação de Patrimônio - responsável pela orientação, supervisão e avaliação, da Comissão de Coordenação do Sistema de Patrimônio; responsável pelos estudos de normatização; das unidades setoriais específicas dos órgãos da Governadoria e das Secretarias de Estado, responsáveis pela execução das atividades relativas ao Sistema.

CAPÍTULO II

Da conceituação

Art. 3º - Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se:

I - bens patrimoniais - os bens móveis e imóveis classificados na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm), da Lei Delegada Estadual nº 17, de 07 de maio de 1969 (http://www.stc.ma.gov.br/legisla_documento/?id=1140), e do Código Civil Brasileiro (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm);

II - bens patrimoniais móveis de propriedade do Estado:

- a) os equipamentos e instalações e os materiais permanentes incorporados às Contas do Ativo Permanente;
- b) os equipamentos e instalações e os materiais permanentes resultantes de fabricação própria;

III - bens patrimoniais imóveis de propriedade do Estado:

- a) os de uso especial, ou do patrimônio administrativo, aplicados a serviço ou estabelecimento estadual;
- b) os dominicais, ou do patrimônio disponível, que constituem o patrimônio do Estado como objeto de direito pessoal ou real, excetuado os bens imóveis de que trata a Lei nº 4.353, de 09 de novembro de 1981.

CAPÍTULO III

Da responsabilidade

Art. 4º - Os bens patrimoniais em uso ficarão sob a guarda e responsabilidade de servidores ocupantes de cargo de direção ou chefia.

Art. 5º - O afastamento ou substituição de responsáveis por bens patrimoniais implica, necessariamente, a transferência da responsabilidade aos substitutos legais.

Art. 6º - Qualquer servidor estadual, independentemente de vínculo empregatício, é responsável pelos danos que causar aos bens patrimoniais ou concorrer para tanto.

CAPÍTULO IV

Dos inventários

Art. 7º - Os bens patrimoniais serão inventariados anualmente, no período de 02 a 20 de janeiro, observado o que dispõe a Lei Delegada nº 17/69 e o presente Decreto.

Art. 8º - O inventário anual dos bens móveis será realizado por comissão de inventário instituída pelo diretor da Unidade Setorial de Administração de cada órgão.

§ 1º - É membro obrigatório de cada comissão de inventário de que trata este artigo o respectivo chefe da Unidade Setorial de Patrimônio.

§ 2º - O inventário anual dos bens móveis deverá ser encaminhado à Coordenação de Patrimônio até 25 de janeiro de cada exercício.

Art. 9º - O inventário anual dos bens imóveis será realizado pela Coordenação de Patrimônio.

Art. 10 - O resultado final dos inventários de que tratam os arts. 8º e 9º será encaminhado pela Coordenação de Patrimônio à Coordenação de Finanças da Secretaria da Fazenda até 10 de fevereiro de cada exercício.

CAPÍTULO V

Seção I

Da classificação

Art. 11 - Os bens móveis de propriedade do Estado classificam-se em 02 (dois) grupos:

- I - bens individualizados - os que individualmente podem ser identificados por suas características próprias de fabricação;
- II - bens agrupados - os que não possuem características próprias de fabricação.

Seção II

Da incorporação

Art. 12 - A incorporação de bens móveis à conta do ativo permanente do Estado far-se-á através de:

- I - compra ou doação, com base no respectivo processo de compra ou de doação;
- II - fabricação própria, mediante termo de fabricação fornecido pela unidade fabricante;
- III - permuta, baseada no processo respectivo, instruído com o laudo de avaliação dos bens permutados.

Art. 13 - A doação e a permuta de bens móveis dependerão de autorização do Chefe do Poder Executivo do Estado, em processo devidamente instruído pela Coordenação de Patrimônio.

Art. 14 - A cessão ou o empréstimo de bens móveis ao Estado do Maranhão não será objeto de incorporação e terá controle específico.

Seção III

Do controle

Art. 15 - Para fins de cadastramento e controle será atribuído aos bens móveis um número de tombamento com série própria para cada órgão da administração direta.

Parágrafo único - O número de tombamento atribuído a um bem móvel é certo e definitivo, não podendo ser aproveitado em outro bem.

Art. 16 - A Coordenação de Patrimônio exercerá o controle global dos bens móveis no âmbito da administração direta, enquanto que as Unidades de Patrimônio o farão a nível setorial.

Parágrafo único - Os bens móveis serão vinculados ao imóvel onde se acham localizados.

Art. 17 - As alterações procedidas em um bem móvel deverão ser comunicadas à Coordenação de Patrimônio.

Art. 18 - Os bens móveis adquiridos com recursos provenientes de convênios ou acordos e que, por disposição deste, tenham que ser restituídos após o seu término, deverão ser objeto de controle específico.

Seção IV

Da baixa

Art. 19 - A baixa de bens móveis decorrerá de alienação ou extravio.

Art. 20 - A alienação de bens móveis se processará sob forma de venda, doação ou permuta.

§ 1º - A alienação de qualquer bem móvel dependerá de autorização do Chefe do Poder Executivo, em processo devidamente instruído com laudo de avaliação e parecer da Coordenação de Patrimônio.

§ 2º - O processo de alienação, sob a forma de permuta, além de atender ao que determina o parágrafo anterior, deverá conter também laudo de avaliação dos bens oferecidos ao Estado.

Art. 21 - A venda de bens móveis será realizada por uma comissão de alienação instituída pelo Secretário de Administração.

Art. 22 - Os bens móveis considerados extraviados serão objeto de baixa, tão logo se caracterize o fato, independentemente das providências administrativas tomadas para apurar responsabilidades.

§ 1º - A Unidade Setorial de Patrimônio comunicará de imediato, a ocorrência do fato ao dirigente do órgão.

§ 2º - Os bens localizados após a baixa serão re-incorporados às Contas do Ativo Permanente do Estado.

Seção V

Da transferência

Art. 23 - A transferência de bens móveis ocorrerá somente entre órgãos da administração direta e dependerá da anuência do dirigente do órgão cedente expressa na própria guia de transferência.

CAPITULO VI

Dos bens patrimoniais imóveis

Seção I

Da incorporação

Art. 24 - A incorporação de bens imóveis às Contas do Ativo Permanente do Estado far-se-á através de:

I - compra, doação, permuta e sentença judicial, com base no respectivo processo que deu origem ao fato;

II - construção, com base na documentação exigida por lei para esse fim.

Art. 25 - A doação, a permuta e a compra de bens imóveis dependerão de autorização do Chefe do Poder Executivo do Estado, em processo devidamente instruído pela Coordenação de Patrimônio.

Art. 26 - A cessão ou empréstimo de bens imóveis ao Estado do Maranhão não será objeto de incorporação e terá controle específico.

Art. 27 - A incorporação de bens imóveis ao patrimônio do Estado do Maranhão será feita pela Coordenação de Patrimônio, com base em processo devidamente instruído.

Seção II

Do controle

Art. 28 - Para fins de cadastramento e controle será atribuído a cada bem imóvel um número de tombamento.

Parágrafo único - O número de tombamento atribuído a um bem imóvel é certo e definitivo, não podendo ser aproveitado em outro bem.

Art. 29 - A Coordenação de Patrimônio manterá cadastro, por município, de todos os bens imóveis de propriedade do Estado do Maranhão, bem como dos imóveis de propriedade de terceiros ocupados por órgãos da administração direta.

Art. 30 - As Unidades Setoriais de Patrimônio exercerão fiscalização quanto ao uso dos bens imóveis, no âmbito dos respectivos órgãos.

Art. 31 - Os bens imóveis adquiridos com recursos provenientes de convênios ou acordos e que, por disposição destes, tenham que ser restituídos após o seu término, deverão ser objeto de controle específico.

Seção III

Da legalização

Art. 32 - A Coordenação de Patrimônio providenciará a documentação de cada imóvel de propriedade do Estado e a respectiva inscrição no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas.

Parágrafo único - Os titulares dos órgãos da administração direta e indireta e das fundações instituídas pelo poder público estadual, cujos órgãos ocupam imóveis de propriedade do Estado, deverão encaminhar à Coordenação de Patrimônio toda e qualquer documentação relativa aos imóveis.

Seção IV

Da baixa

Art. 33 - A baixa de bens imóveis decorrerá de alienação ou demolição.

Art. 34 - A alienação de bens imóveis se processará sob forma de venda, doação ou permuta.

§ 1º - A alienação de qualquer bem imóvel dependerá, além de prévia autorização do Poder Legislativo, de autorização do Chefe do Poder Executivo, em processo devidamente instruído com laudo de avaliação e parecer da Coordenação de Patrimônio, observado o que determina a Lei Estadual nº 4.066, de 06/07/1979.

§ 2º - O processo de alienação, sob a forma de permuta, além de atender ao que determina o parágrafo anterior, deverá conter também laudo de avaliação dos bens oferecidos ao Estado.

Art. 35 - A venda de bens imóveis de que trata este Decreto será realizada por uma comissão de alienação instituída pelo Secretário de Administração.

Seção V

Da transferência

Art. 36 - A transferência de bens imóveis ocorrerá somente entre órgãos da administração direta, e dependerá da anuência do dirigente do órgão cedente, expressa na própria guia de transferência.

Seção VI

Da locação

Art. 37 - Os próprios do Estado não necessários aos seus serviços poderão ser alugados a órgãos da administração indireta, fundações instituídas pelo poder público estadual ou a terceiros.

§ 1º - A locação de próprios do Estado a terceiros dependerá de concorrência pública.

§ 2º - A Coordenação de Patrimônio promoverá as locações de que trata este artigo, sempre precedidas de autorização do Chefe do Poder Executivo.

CAPITULO VII

Da locação de imóveis de terceiros

Art. 38 - O Estado do Maranhão poderá locar imóveis de propriedade de terceiros para instalar órgãos da administração estadual.

§ 1º - A locação de imóveis fica centralizada na Secretaria de Administração do Estado.

§ 2º - Os recursos necessários à locação de imóveis serão alocados no orçamento da Secretaria de Administração do Estado.

Art. 39 - O processo de locação deverá ser instruído com cópia do registro do imóvel, planta baixa ou croquis, certidões negativas de débitos junto à Fazenda Estadual, Prefeitura a cuja jurisdição pertence o imóvel, CEMAR, CAEMA e TELMA.

Art. 40 - Nas locações com vigência superior a um ano o reajuste do valor mensal do aluguel ocorrerá a cada período de 12 (doze) meses, tomando-se por base os índices de variação da OTN's, ou outro instrumento legal que venha a ser instituído.

Parágrafo único - O reajuste do valor mensal do aluguel decorrente de prorrogação ou renovação de contrato de locação obedecerá o disposto neste artigo.

Art. 41 - As despesas com a celebração de contrato de locação, inclusive as de publicação no Diário Oficial do Estado, correrão por conta do locador.

Parágrafo único - A publicação de que trata este artigo poderá ser feita de forma resumida, desde que contenha os principais elementos do contrato.

CAPITULO VIII

Das disposições finais

Art. 42 - Fica criada a Comissão de Coordenação do Sistema de Patrimônio, a quem cabe presidir os trabalhos, pelos chefes das unidades setoriais e por um representante da Coordenação de Modernização Administrativa.

§ 1º - O instrumento de funcionamento da comissão a que se refere este artigo será aprovado pelo Secretário de Administração.

§ 2º - Aos integrantes da Comissão de Coordenação do Sistema de Patrimônio fica assegurada uma gratificação mensal de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo regional, na forma que dispuser o instrumento de funcionamento da comissão.

Art. 43 - Fica o Secretário de Administração autorizado a baixar normas complementares e aprovar os procedimentos operacionais necessários ao bom funcionamento do Sistema de Patrimônio do Estado.

Art. 44 - Fica delegada competência ao Secretário de Administração para:

I - assinar termos, contratos e escrituras públicas relativas a permuta, compra, cessão, alienação, locação, sentença judicial e doação de bens móveis e imóveis, em que o Estado do Maranhão seja parte interessada;

II - celebrar contratos de seguros para bens patrimoniais, em nome do Estado, observado o disposto no Decreto nº 6.751, de 29 de dezembro de 1977.

Art. 45 - O disposto neste Decreto aplica-se também aos imóveis recebidos pelo Estado para extinção de débitos fiscais de responsabilidade de terceiros.

Art. 46 - Os órgãos da administração indireta e as fundações instituídas pelo poder público estadual ficam sujeitas ao cumprimento do disposto neste Decreto e no que couber.

Art. 47 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE MARÇO DE 1982, 161º DA INDEPENDÊNCIA E 94º DA REPÚBLICA.

JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES

Governador do Estado do Maranhão

Contatos

Ouvidoria-Geral:

(98) 2016-8312 | | (98) 98405-2089 | | (98) 98406-3837

Endereço

Rua 44 (Mexiana), Quadra 18, Número 35 – Calhau

CEP: 65071-732 São Luís/MA

CNPJ: 21.853.640/0001-14

Links úteis

CGU (<http://www.cgu.gov.br>)

CONACI (<http://conaci.org.br>)

CONSOCIAL (<http://www.cge.ma.gov.br/consocial>)

TCE (<http://site.tce.ma.gov.br>)

DOEMA (<https://www.diariooficial.ma.gov.br/>)

PLANALTO (<http://www2.planalto.gov.br/>)

Localização

